

Nr. 140 Rundverfügung des Preußischen Justizministers Kerrl an die Generalstaatsanwälte. 24. Mai 1933

R 43 I/1303, Bl. 130–131 Umdruck¹⁾

Beginn:
Beginn:

[Betrifft:] Verfahren in Strafsachen wegen Beleidigung von Reichs- und Staatsministern.

Vertraulich!

Seit Übernahme der Macht durch die nationale Regierung ist in Strafsachen wegen Beleidigung des Reichskanzlers, des Preußischen Ministerpräsidenten oder einzelner Minister des Reiches oder Preußens in der Regel davon abgesehen, Strafantrag zu stellen²⁾. Infolge dieser Zurückhaltung der Mitglieder der Reichs- und Preußischen Staatsregierung besteht die Gefahr, daß die Arbeit, die von den Strafverfolgungsbehörden zur Ermöglichung eines Urteils über die Aussichten für die Erhebung einer öffentlichen Klage geleistet wird (R[und]-V[erfügung] vom 1. 3. 1929 – I 3033 vom 18. 10. 1932 – I 4484 – und vom 22. 4. 1933 – I 3578–)³⁾, ohne Nutzen für die Allgemeinheit bleibt und auch jeden Eindruck auf den Beschuldigten verfehlt; der letztere erlangt, da von seiner Vernehmung in der Mehrzahl aller Fälle abgesehen wird, nach der bisher geübten Praxis meist weder von der Einleitung des Verfahrens gegen ihn noch von der Einstellung desselben mangels Strafantrags Kenntnis. Zur Vermeidung dieses Leerlaufs und zur Sicherung der im Staatsinteresse dringend erforderlichen psychologischen Einwirkung auf den Beschuldigten bestimme ich daher folgendes:

Wird in Strafsachen wegen Beleidigung von Mitgliedern der Reichs- oder einer Landesregierung von Stellung oder Einholung des Strafantrages abgesehen, so hat der Sachbearbeiter der Staatsanwaltschaft den Beschuldigten unter Angabe des Gegenstandes der Beschuldigung zu einem Termin vorzuladen oder, falls er verhaftet ist und am Sitze einer Staatsanwaltschaft oder eines Staatsanwalts (einer auswärtigen Strafkammer, eines auswärtigen Schöffengerichts) sich in Haft befindet, vor der Entlassung sich vorführen zu lassen. In dem Termin ist alsdann die Straftat mit dem Beschuldigten in geeigneter Weise zu erörtern. Hierbei ist ihm das Verwerfliche seines Verhaltens eindringlich vor Augen zu führen mit dem Ziele, ihn dadurch von der Begehung weiterer gleichartiger Straftaten abzuhalten; darüber hinaus ist aber auch anzustreben, die geistige Einstellung des Beschuldigten, aus der heraus die Straftat begangen ist, zu bekämpfen, ihn zum Nachdenken über die Tat

1) Vom RJM am 2. 6. 33 an den RK, das Büro des RPräs. und sämtl. RM zur Kenntnisnahme übersandt (R 43 I/1303, Bl. 129).

2) Vgl. Anm. 46 zu Dok. Nr. 22 und Dok. Nr. 93, P. 10. – Mit Rundschreiben an die Landesregierungen vom 15. 5. hatte RJM Gürtner („im Einvernehmen mit dem Herrn Reichskanzler“) um Einhaltung folgender Richtlinien für die Behandlung von Beleidigungsfällen gebeten: „Es wird nach wie vor grundsätzlich erforderlich sein, jeden Einzelfall in seiner Bedeutung nach der persönlichen und sachlichen Seite abzuwägen. Unbeschadet dieses Gesichtspunktes wird aber im allgemeinen bei Beleidigungen der Reichsregierung, des Herrn Reichskanzlers, des Herrn Vizekanzlers und der anderen Mitglieder der Reichsregierung von der Vorlage der Vorgänge bei mir [vgl. Kabinettsbeschluß vom 16. 2. 33, Dok. Nr. 22, P. 14] abgesehen werden können, wenn die Aussichten der Strafverfolgung nach Lage der Sache als zweifelhaft angesehen werden müssen, oder wenn es sich um reine Formalbeleidigungen im Sinne des § 185 RStGB handelt, oder wenn zwar üble Nachrede im Sinne von § 186 RStGB in Frage kommt, aber der Landesregierung aus früheren Entschlüssen der Beleidigten in entsprechenden Fällen bekannt ist, daß Strafantrag nicht erwartet werden kann.“ Diese Regelung gelte jedoch nicht für Beleidigungen des RPräs. „In Fällen dieser Art hat mich das Büro des Reichspräsidenten vielmehr wiederholt ausdrücklich wissen lassen, daß die Vorlage sämtlicher Fälle gewünscht wird.“ (R 43 I/1303, Bl. 127–128).

3) Diese Rundverfügungen nicht ermittelt.

anzuleiten, in ihm Verständnis und Dankbarkeit für die von der Regierung der nationalen Erhebung geübte Nachsicht zu wecken und ihn für diese Regierung geistig zu gewinnen.

Als Fingerzeige für die Ausgestaltung des Termins, die aber der Initiative des Sachbearbeiters im Einzelfalle nicht vorgreifen sollen, mögen folgende Gesichtspunkte dienen: Zunächst wird die Straftat selbst mit dem Beschuldigten zu erörtern und er von der Einleitung des Strafverfahrens in Kenntnis zu setzen sein. Ist wegen Einholung des Strafantrags an mich berichtet, so wird dies mitzuteilen und die Entschließung des verletzten Mitgliedes der Reichs- oder Landesregierung oder sonst getroffene Entscheidung bekanntzugeben sein. Anschließend wird das Strafwürdige der Tat zu kennzeichnen und darauf hinzuweisen sein, daß, wenn gleichwohl der verletzte Minister (oder, falls von Berichterstattung wegen geringer Bedeutsamkeit des Falles abgesehen werden soll, die StA.) Nachsicht übe, dies im Vertrauen darauf geschehe, daß der Beschuldigte über seine Tat nachdenke, sie bereue und künftig Ausfälle jeder Art gegen die Regierung unterlassen werde. Vielleicht wird auch ein Hinweis darauf von Nutzen sein, daß die sozialdemokratischen Mitglieder der früheren Preußischen Staatsregierung nicht die gleiche Milde geübt, sondern regelmäßig Strafanträge gestellt haben, und zwar auch bei beleidigenden Vorwürfen von geringerer Schwere („Oberbonze“, „lächerlicher Zwerg“, „Brauns neueste Rüpelei“), und daß die Gerichte dann vielfach auf empfindliche Geld- und auch auf Freiheitsstrafen erkannt haben. Die weiteren Ausführungen, in denen auf eine innere Umkehr des Beschuldigten hinzuwirken sein wird, werden jeweils der Einstellung des Beschuldigten anzupassen sein.

Entsprechend ist bei Beleidigungen des Reichspräsidenten zu verfahren, falls die Ermächtigung zur Strafverfolgung nicht erteilt oder von Stellung des Strafantrags abgesehen wird.

Ich vertraue darauf, daß die Beamten der Staatsanwaltschaft in jedem Einzelfall sich mit Takt und Verständnis in die Denkweise des Täters einzufühlen wissen und geeignete Wege finden werden, um die Unterredung würdig, eindrucksvoll und erfolgreich zu gestalten. Referendaren ist die Abhaltung des Termins nicht zu übertragen.

[...]

Nach vorstehender Rundverfügung ersuche ich auch nachträglich noch in den Strafsachen aus den beiden letzten Monaten zu verfahren, in denen die Mitteilung, daß ein Strafantrag nicht gestellt werde, den Staatsanwaltschaften bereits vor Eingang dieser Rundverfügung zugegangen ist. Von einer Veröffentlichung dieser Rundverfügung ersuche ich abzusehen.

Kerrl

Zitierhinweis

Nr. 140 Rundverfügung des Preußischen Justizministers Kerrl an die Generalstaatsanwälte. 24. Mai 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d140>